العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

• تأصيل تحليلي • تطبيقات قضائية • صياغة أكاديمية

النـــقـود

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

النقود_الأوراق المالية

المحاور الآتية

النشأة	الأنواع	الوظائف	القيمة

الفصل الأول: نشأة النقود (المقايضة):

تعريف المقايضة: **المقايضة هي مبادلة الأفراد للسلع والخدمات مباشرة، دون وسيط يتوسط لتمام عملية المبادلة** .

بداية الاضطرار إلى المبادلة: ولمّا تكاثر النسل، واضطر الإنسان إلى الاجتماع بغيره، وعرف الزراعة، وزاد إنتاجه، احتاج إلى مبادلة ما معه من صيد أو ثمار أو جلود بما عند غيره من حبوب أو دقيق، إذ لم يبقَ بعد ذلك منعزلاً اقتصادياً؛ فصاحب الزراعة يحتاج إلى الصائد، وكلاهما يحتاج إلى أداة للزراعة أو الصيد، فيحتاجان معاً إلى الصانع، ومن ثمّ عرف التخصص في العمل، واعتاد الناس تبادل المنتجات.

تطور الإنتاج: غير أنّ الإنتاج في هذه المرحلة كان **للاستهلاك المباشر لا للمبادلة** ؛ لأن المبادلة كانت اضطرارية لا مقصودة في ذاتها: فالصائد يزيد صيده في الغالب عن حاجته، فيترك الزائد لغيره؛ والمزارع لا يستهلك كل ما ينتج، فيبادل الزائد، ثم زاد الاجتماع والتخصص، فألف الإنسان الإنتاج الزائد للمبادلة.

النتيجة: وهكذا لم تكن المقايضة الوسيلة المثلى لكثرة المبادلات وتكرارها — ربما مرات في اليوم — لما فيها من عيوب، سنعرضها في المبحث الآتي.

عيوب المقايضة:

تمهيد: للمقايضة عيوب متعددة حالت دون صلاحيتها وسيلةً للمبادلات الواسعة، وهي:

MANARA 01105405478

1. **أولًا – غياب التوافق المزدوج:** فمن يريد مبادلة «جمل أو بقرة» بعشرين «إردباً» من الحبوب، يلزمه أن يجد من يملك عشرين إردباً ويرغب في الجمل؛ فإن رغب مالك الحبوب في أدوات البناء، لزم ثالث، وربما رابع، وهكذا دواليك، كما تزداد الصعوبة بمستوى الجودة، وظروف قبض المبيع، وشروط التسليم.

2. **ثانيًا – صعوبة التجزئة:** إذ لا يستطيع من يملك «جملاً» أو «بقرة» أن يقطع جزءاً منها مقابل إردب حبوب، لأن السلعة ستتلف كاملة؛ فيتنازل عنها كاملة أو يقع في غبن شديد، وكذلك السيارات والسفن والطائرات.

3. **ثالثًا – صعوبة تحديد القيمة:** فلا مقياس دقيق؛ فمع وجود ألف سلعة بالسوق يلزم **(٩٩٩) نسبة تبادل** ، أي نظام حسابي مطول معقد، وعلى أي أساس تُحدد قيمة مكيل القمح مقابل الشعير أو الذرة أو رأس الغنم؟ فلا عدالة إذن، ومن جهة أخرى، تختلف النسب بتعدد الأسواق وانفصالها: فإردب القمح يعادل إردبين من الذرة الرفيعة في سوق «س»، في حين يعادل إرداباً واحداً في سوق «ص»، وقد يتعذر الارتباط العام أيضاً: فإردب القمح يعادل عشرة أمتار من القماش، والعشرة تعادل خمسين وحدة حديد، لكن نسبة التبادل قد لا تكون ١: ٥٠. كما يتعذر مسك دفاتر منظمة وتقدير الأرباح والخسائر والثروات.

4. **رابعًا – غياب نظام للاختزان:** فلا قوة شرائية تختزن فيها الأموال، فيُحفظ المال بحفظ ذاته؛ وذلك بنفقات قد تفوق قيمته، أو بتغير قيمته ارتفاعاً وانخفاضاً، أو بصعوبة مبادلته، أو بتعرضه للتلف.

5. **خامسًا – صعوبة الدفع الآجل:** فلا سبيل إلا السداد العيني، مع خلاف حول نوع السلعة وجودتها، وارتفاع القيمة أو انخفاضها فيتضرر أحد الطرفين.

6. **سادسًا – صعوبة تبادل الخدمات:** فإذا أمكن تبادل السلع، فكيف يحصل الشرطي والطبيب والمعلم وسائق القطار على مقابل خدماتهم؟

− الأثر الاقتصادي والاجتماعي:

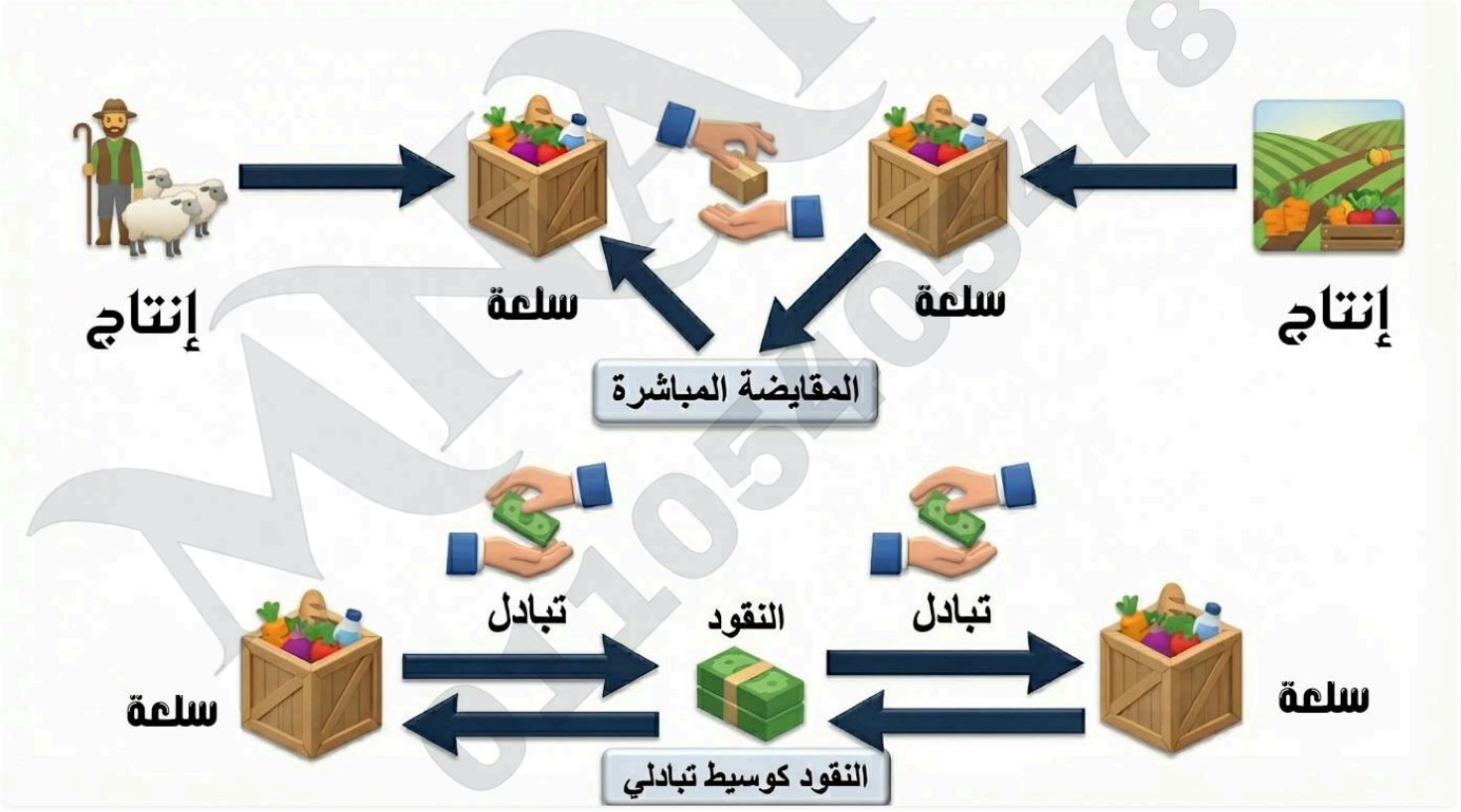
آثار عيوب المقايضة: يترتب على عيوب المقايضة السابقة آثار متعددة، وهي:

1. **قلة حجم المبادلات:** لتعقد نظام المقايضة.

NARA 01105405478

2. **محدودية النشاط الاقتصادي:** في الاستثمار، والإنتاج، والدخول، والاستهلاك، والعمالة، والمستوى الثقافي — كأثر ضيق السوق.
3. **محدودية التفاوت الطبقي:** لانعدام الحاجة إلى زيادة الإنتاج أو الطمع فيه.
4. **ضيق نطاق الادخار:** لاقتصاره على سلع الاستهلاك المباشر سريعة التلف.
5. **الحرمان من طيبات الحياة:** وربما انتشار الأمراض والأوبئة وهلاك النفس.

الخلاصة: وهكذا رتّبت هذه الصعوبات البحث عن بديل يوفر الوقت والجهد، فكان اكتشاف النقود **«ينبغي أن يتصدر أي قائمة يعدها الإنسان عن المخترعات التي ابتكرها عبر التاريخ»** ؛ إذ وفرت الوقت والجهد في تسويق السلع والخدمات، وحسّنت توزيع الناتج على المستهلك النهائي.



أهمية النقود: ولولاها لما تحقق العمران ولا التقدم في التجارة والصناعة والخدمات، كما ساعدت على تطوير قواعد المبادلة، ومن ثمّ القواعد القانونية برمتها.

تمهيد: تطورت النقود عبر التاريخ إلى أنواع متعددة، واكب كل نوع منها مرحلة زمنية:



النوع الأول: النقود السلعية:

القاعدة: بعد عيوب المقايضة (الناتجة عن التخصص وتقسيم العمل وتزايد التبادل)، اتخذ الإنسان سلعة عادية قبلها المجتمع وسيطاً للتبادل: **فيبحث عن مريد سلعته ومالك السلعة المقبولة، ثم عن مريد سلعته** .

مثال: إذا قبل المجتمع **"القطن"** وسيطاً، فمن لديه قمح ويريد أرزاً يبحث عن مالك قطن ويبادله بالقمح، ثم عن مالك أرز يبادله بالقطن.

تعدد السلع: تعددت السلع النقدية باختلاف المجتمعات، ومنها: **قمح (مصر)، حرير (الصين)، أصواف، أصداف، ملح، تبغ، ماشية، أغنام، جلود حيوانات، سن الفيلة** ، وغيرها مما له منفعة عامة.

خصائصها: للنقود السلعية خصائص أربع، وهي:

1. **تعدد المنافع:** **سلعة للانتفاع المباشر، ونقد للشراء** .

2. **القبول العام:** **مرغوبة بين أفراد المجتمع** ، لا قبول القلة فقط.
3. **الندرة النسبية:** لتستقر قيمتها، فلا تُختار السلع المتوافرة بكثرة.
4. **قيمتان:** **قيمة سلعية** (للإشباع المباشر) و **قيمة نقدية** (للمبادلة والادخار)، ويُفترض التساوي.

آثارها: يترتب على استخدام النقود السلعية آثار خمسة، وهي:

1. **المبادلة على مرحلتين:** بيع بالنقد، ثم شراء.
2. **زيادة الطلب على السلع المتخذة نقوداً:** لطلبين: إشباع مباشر + وسيط مبادلة.
3. **زيادة التمتع بطيبات الحياة:** بالحصول على ما لا ينتجه الإنسان مباشرة.
4. **توسع الادخار:** خصوصاً في السلع النقدية لحاجات المستقبل.
5. **زيادة الإنتاج:** تبعاً لزيادة الطلب.

النوع الثاني: النقود المعدنية:

القاعدة: هي **سلعة تُطلب لذاتها وكنقد** ، بخصائص النقود السلعية وبعض الأخرى، استخدمت المجتمعات البرونز والنحاس والذهب والفضة؛ وتفوق الذهب والفضة لمميزات لا تتوافر في غيرهما.

مرحلتان في استخدامهما: مرّ استخدام الذهب والفضة بمرحلتين، وهما:

1. **المرحلة الأولى – السبائك:** بين السلعة (زينة ومكانة) والنقد، **عيبها:** **الغش واحتياج التأكد من الصنف وعدم الاختلاط** ، فتدخلت السلطات بتعيين درجة المعدن وختمه بخاتم أميري — وهذا يعوق المبادلات خلافاً لمقصد النقود، فلجأت إلى السك.
2. **المرحلة الثانية – المسكوكات:** قطع موحدة بأوزان محددة، تدخلت السلطات لتحديد الوزن والنقاء، فختمت الدولة على انضباط الوزن والعيار، وأتاح هذا للحكام **تمويل حاجاتهم بخفض جودة المعدن أو وزنه** .

الفرق بين التدخلين: **التدخل الأول (السبائك):** **جودة المعدن ونقاؤه** ، **التدخل الثاني (المسكوكات):** **وزنه ونقاؤه** .

MARA 01105405478

المميزات: للنقود المعدنية مميزات متعددة، وهي:

1. **عدم التلف:** سلعة معمرة، فخاصية النقود الجيدة، وأقدر على وظيفة الاختزان.
2. **قابلية التجزئة:** مع الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية.
3. **الندرة النسبية:** ضآلة المستخرج، فقيمة عالية، وقدرة الوحدات الصغيرة على شراء كثير، وسهولة نقل وتخزين.
4. **ثبات القيمة النسبي:** فيطمئن الأفراد للاحتفاظ بها.
5. **التماثل والتجانس في الجوهر:** فيسهل قياس النقاء.
6. **تحويل السبيكة إلى مسكوكة والعكس:** دون فقدان وزن أو خاصية.
7. **صعوبة التزييف:** للون والصلابة.
8. **القبول العام في كل الأزمان:** ورمز للثراء والرخاء.

الآثار: يترتب على استخدام النقود المعدنية آثار أربعة، وهي:

1. **سك الدولة النقودَ والسيطرةُ عليها:** بعد صعوبات الأوزان والنقاوة المتباينة.
2. **تساوي القيمة الاسمية مع القيمة القانونية:** تستمد الاسمية من الحقيقية.
3. **توقف القيمة النقدية على العرض والطلب:** —
4. **الطلب على المعدن:** **نقدي** (الأهم) + **صناعي وزينة ومكانة** ؛ وتتوقف القيمة على تقلبات الطلب النقدي.

الوضع الحديث: استمرت النقود المعدنية حتى ١٩١٤م (قبل الحرب العالمية الأولى) بتعادل اسمي وحقيقي؛ ومنذ ذلك لم تُستخدم في المعاملات العادية، وبقي دور محدود لمعادن أخرى (النحاس) بقيمة اسمية > حقيقية، تستمد قوتها من ثقة الحكومة، أما الذهب والفضة فكانتا تستمدان القوة من المعدن، لذا لزم التعادل.

الخلل عند الاختلاف: اختلف الوضع النقدي باختلاف العلاقة بين القيمة الاسمية والحقيقية، وبيان ذلك:

1. **انخفاض اسمي > حقيقي:** تفضيل السبائك.

MARA 01105405478

2. **ارتفاع اسمي > حقيقي:** تفضيل المسكوكات.
3. **التعادل:** توازن نقدي واستقرار اقتصادي.

النوع الثالث: النقود الورقية:

القاعدة: خلفت النقود المعدنية في كل بلاد العالم، وتأخذ اليوم شكل الأوراق النقدية للبنوك المركزية.

عوامل النشأة: نشأت النقود الورقية عبر مراحل متدرجة، وعواملها:

1. **العامل الأول:** احتفاظ الأفراد بالذهب والفضة لدى بيوت المال والصرافة (تاجر حسن السمعة)، مقابل إيصالات إيداع.
2. **العامل الثاني:** ثقة أصحاب الودائع في الإيصالات، وظهرت فئة **"الصاغة"** (محترفو الذهب).
3. **العامل الثالث:** قبول الإيصالات أداةً لتسوية المدفوعات وإبراء الذمة: المدين يأمر دار الصرافة على ظهر الإيصال بدفع الوديعة للدائن الحامل، والدائن يحصل على القيمة بسهولة، ويسدد التزاماته بدفع الإيصالات نفسها (**"فكرة التظهير"** = التوقيع على الظهر ينقل الملكية)، فتداولت الإيصالات من يد إلى يد دون عودة للمصدر، وسهل على الصيارفة إصدارها لحاملها.
4. **العامل الرابع:** ظهور **"أوراق نقدية"** ليست نقوداً حقيقية بل نائبة عن الذهب والفضة، تُستبدل بمسكوكات أو سبائك، ويجوز رفضها وفاءً — فسميت **"النقود النائبة"** .
5. **العامل الخامس:** الإيصالات بدأت بغطاء معدني كامل؛ ثم لوحظ بقاء معظم الودائع في الخزائن (لا يطالب بالاسترداد إلا قليل)، فيودع آخرون أموالهم باستمرار.
6. **العامل السادس:** تمكن الصيرفي من إصدار إيصالات بأكثر من قيمة المعدن، ومنحها للمقترضين بفائدة.

مثال: من 10 مودعين، فرد واحد يسترد، أي نسبة 10:1. فبـ 1000 جنيه ذهباً، يُطالب بـ 100 فقط، ويبقى 900؛ فيصدر إيصالات إضافية بـ 9000 تُقرض، فتصبح الإيصالات 10000 جنيه (1000 ذهب + 9000 بلا غطاء) مقابل غطاء 1000 جنيه.

الانتشار والتحول: ساعد على الانتشار: اتساع النشاط، وتهافت طالبي رؤوس الأموال، وارتفاع الفائدة؛ فصدرت أوراق بلا غطاء كامل، وثقة الأفراد كانت في قدرة الصيارفة على الدفع، فاحتفظوا بكمية من النقود الحقيقية لأي طلب — **بداية النقود الائتمانية** ، ثم تحول الصيرفي إلى مصرف، وتدخلت الدولة للحفاظ على الاستقرار وحماية الودائع، فأنشأت بنوك إصدار.

حرب ١٩١٤م: ازدياد الإنفاق الحكومي دفع الدول للاقتراض من البنوك المركزية، فوسعت إصدار البنكنوت، وخشية فقدان الثقة والمطالبة بالاستبدال بالذهب، أصدرت الدول قوانين تلزم بقبول نقود البنوك المركزية، وأعفت البنوك من التعهد بالصرف بالذهب؛ **فأصبحت النقود الورقية قانونية، لا يجوز رفضها** .

المميزات: للنقود الورقية مميزات متعددة، وهي:

1. **الميزة الأولى:** نفقات إنتاج أقل من السك؛ فئة الجنيه بملاليم.
2. **الميزة الثانية:** أسهل حملاً، تغني عن حمل ذهب وفضة، وأقل تعرضاً للسرقة.
3. **الميزة الثالثة:** لا تتعرض للنقص العادي (تآكل التداول) ولا المتعمد (اقتطاع الأفراد)؛ ولو حدث لفقدت القيمة كاملة.
4. **الميزة الرابعة:** المعروض تحت سيطرة الحكومة الكاملة: تعالج آثار خفض الإصدار أو زيادته، وتمول الطوارئ (حرب، كساد)، والتنمية، ورفع الدخل الوطني.
5. **الميزة الخامسة:** فئات متعددة تناسب المعاملات: المائة قرش، الخمسون، الخمس والعشرون، العشرون، العشرة، القرش (كسور الجنيه)، ومضاعفات: ٥، ١٠، ٢٠، ٥٠، ١٠٠، ٢٠٠.

العيوب: للنقود الورقية عيبان، وهما:

1. **العيب الأول – انقطاع الصلة بين القيمة الاسمية والحقيقية:** (بخلاف النقود السلعية)؛ فالقوة من الاقتصاد الوطني والثقة في المُصدر، وفقدان الثقة — كالحرب أو انخفاض القوة الشرائية — يدفع لقبول عملات أجنبية والإعراض عن المحلية إلا للضرورة، فتفقد خاصية القبول العام.
2. **العيب الثاني – سهولة التزييف:** (من الورق): يُعجز السلطات النقدية عن التحكم في الكمية، فتنهار القيمة وتفقد الخاصية.

MNARA 01054054478

الآثار: يترتب على استخدام النقود الورقية آثار أربعة، وهي:

1. **الأثر الأول – الانتقال من المفهوم المادي إلى الرمزي:** القوة الشرائية من الثقة في المُصدر، والنقود ضمان المُصدر.
2. **الأثر الثاني – الطلب على المعدن كسلعة:** (زينة، مكانة) لا كنقد؛ مع أن الشريعة الإسلامية ربطت الذهب والفضة بالصفة النقدية، ما يؤكد أن للنقود مرتكزاً مادياً لا رمزياً.
3. **الأثر الثالث – زيادة كمية النقود:** وظهور النقود الائتمانية (المصرفية)، وتضخيم الأموال والثروات.
4. **الأثر الرابع – تمويل مشروعات كثيرة:** لم تكن لتوجد لولاها، بتكلفة أقل وإمكان زيادة المصدر.

النوع الرابع: النقود المساعدة:

القاعدة: **قطع نقدية بسيطة القيمة، تصدر كأجزاء من وحدة النقد الأساسية** (أجزاء الجنيه: ٥٠، ٢٥، ١٠ قروش)، أقل أهمية، ووظيفتها مساعدة وحدة النقد الأساسية في التبادلات الصغيرة.

شكلان: للنقود المساعدة شكلان، وهما:

1. **الشكل الأول – مسكوكات معدنية رمزية:** من معدن أو نيكل أو برونز، بقوة إبراء محدودة، **في مصر:** مليم، عشرة مليمات، وفئات ٥ و١٠ قروش وريال، تبقي الحكومة قيمة المعدن أقل من الاسمية لتفادي الصهر، وتستفيد من الفرق.
2. **الشكل الثاني – نقد ورقي مساعد (أوراق النقد الحكومية):** تصدرها وزارة المالية مباشرة (لا بنك)، بفئات صغيرة، اليوم لا فرق بينها وبين البنكنوت بعد هيمنة البنوك المركزية المملوكة للدولة، لكنها **بقوة إبراء محدودة، ويجوز للدائن رفضها إن تجاوزت مبلغاً معيناً** ، ومصر لم تعرفها إلا عام ١٩١٨م بفئة ١٠ قروش.

MIARA 01105405478

النوع الخامس: النقود المصرفية (نقود الودائع):

التسمية والقاعدة: تسمى **"المصرفية"** نسبة إلى البنك، و **"نقود الودائع"** ، و **"الكتابية"** ، تتمثل في **الودائع تحت الطلب في البنوك التجارية** ، تنشأ إما بإيداع حقيقي (نقود ورقية)، وإما بفتح حساب على سبيل الإقراض (الأغلب).

مثال: قرض ١٠٠٠ جنيه للعميل "س" ← وديعة ١٠٠٠. **الأصول:** ١٠٠٠ قرض "س"، **الخصوم:** ١٠٠٠ وديعة "س"، فللعميل السحب، وللبنك المطالبة بالسداد، **والوديعة نشأت من الإقراض لا من إيداع نقدي** ، التداول بالشيكات: أوامر دفع من أصحاب الودائع إلى البنوك.

تنبيه: ليست وديعة حقيقية: الحقيقية أمانة وهذه ليست كذلك؛ الحقيقية تُرد كما هي وهذه بفائدة.

هل الشيك نقد؟ (مهم): الشيك ليس نقداً، وأسباب ذلك خمسة، وهي:

1. **السبب الأول:** لا يُتداول باستمرار دون فقدان قيمة (ينتهي دوره بالقبض)، وتداوله المتعدد قليل، والقليل لا حكم له.
2. **السبب الثاني:** قبول شيك محول تفضل لا إجبار.
3. **السبب الثالث:** يحتاج تظهيراً (بخلاف الورقية بالتسليم)، ومسؤولية المظهرين تضامنية عن وجود مقابل الوفاء وعن قدرة البنك المسحوب عليه.
4. **السبب الرابع:** لا تعهد من البنك بدفع قيمته (بخلاف البنكنوت)؛ فإذا لم يكن رصيد رُفض ووُسم **"ليس له رصيد"** .
5. **السبب الخامس:** يؤدي وظيفته مرة واحدة، وله تاريخ محدد.

حقيقة النقود المصرفية: **حفظ القوة الشرائية في المصرف مع إمكان تحرير شيكات اعتماداً على التزام المصرف** ؛ فالوديعة كالنقود الحاضرة، وتُعد الودائع المصرفية (لا الشيكات) نقوداً تُتداول بالشيكات.

أنواع الودائع: الودائع المصرفية نوعان، وهما:

1. **الودائع تحت الطلب:** نقود مصرفية (سحب بلا تأخير).

MARA 01105405478

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثالثة

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ النـــقـود — هذا المقرر الحالي

الفقه المقارن (جنايات)	مـدنـي (عقود)
متاح بالتطبيق	متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478